

1501964-80.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... foi preso em poder de moto usada no roubo e o outro foi pego em outro local porque fugiu a pé. A arma usada não foi localizada.

A testemunha Eduardo de Souza Prado, em juízo, afirmou que foi acionado para apoiar crime de roubo e soube que um roubador foi preso com moto usada no crime. Localizou o segundo roubador, que estava sendo agredido por populares em local próximo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501964-80.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501964-80.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227945/2022 - DEL.POL.SUZANO, 26889950 - DEL.POL.SUZANO, 2227945 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Antonio Souza Pessoa e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de LUCAS OLIVEIRA DE JESUS e JOSÉ ANTÔNIO SOUZA PESSOA, devidamente qualificados nos autos, dados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP.

Consta da denúncia que, em 19/08/2022, por volta das 23h00, na Rua Regina Cabalau Mendonça, nº 20, Jardim dos Pinheiros, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído, para proveito comum, a motocicleta Yamaha/Fazer, placas OPB 1E82, avaliada em R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Nilton Martins Caetano Júnior. Em 20/08/2022, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 56/57).

Folhas de antecedentes (fls. 49/50).

Em 24/08/2022, a denúncia foi recebida (fls. 88/89).

Prestadas informações em habeas corpus em 24/08/2022 (fls. 101/102).

Os Réus foram regularmente citados, sendo apresentadas respostas à acusação às fls. 118/126, 129/144 e 209/220.

Em 08/10/2022, foi proferida decisão afastando a alegada inépcia da denúncia, sendo designada audiência de instrução (fls. 146/147).

Manifestação da Defesa do Réu JOSÉ ANTÔNIO arrolando duas testemunhas de defesa, que comparecerão à audiência de instrução, independentemente de intimação (fls. 206).

Em 08/12/2022, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas vítima, testemunhas e acusados.

Apresentados debates.

É o relatório. Decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), pelo auto de exibição e apreensão da motocicleta subtraída (fls. 26) e pela prova colhida em audiência.

A vítima Nilton Martins Caetano Júnior reconheceu os Réus em juízo como os autores do roubo. Em audiência de instrução, a vítima disse que estava indo para o trabalho quando foi abordada pelos acusados que anunciaram o assalto. Eles estavam armados com revólver. Deixou a moto morrer e saiu do local. Os acusado não conseguiram ligar a moto. Avisou a um amigo, que viu a abordagem e a guarda municipal. Um acusado foi preso em poder de moto usada no roubo e o outro foi pego em outro local porque fugiu a pé. A arma usada não foi localizada.

A testemunha Eduardo de Souza Prado, em juízo, afirmou que foi acionado para apoiar crime de roubo e soube que um roubador foi preso com moto usada no crime. Localizou o segundo roubador, que estava sendo agredido por populares em local próximo a cena do crime.

A testemunha Régis de Oliveira Silva, em juízo, disse que viu os acusados praticarem o roubo e acionou a guarda municipal. Os acusados foram presos. Não viu a arma usada no crime. Reconheceu os acusados no momento sem sombra de dúvidas, mas hoje não é capaz de repetir o reconhecimento em razão do tempo.

Em seu interrogatório, o Réu LUCAS negou a prática do crime. O corréu anunciou o assalto sem seu conhecimento prévio. Ele anunciou o assalto e simulou prática arma pondo a mão embaixo da blusa. Disse para ele sair porque devia ter alarme.

Pretendia fugir com o corréu. A vítima chamou ajuda e foi derrubado da moto antes que pudesse fugir. Não foi agredido porque a GCM chegou. O corréu fugiu a pé e foi alcançado por populares, que o agrediram. O corréu não estava em posse de simulacro ou arma de fogo.

Em seu interrogatório, o Réu JOSÉ ANTÔNIO confessou a prática do roubo, negando uso de arma de fogo. Afirma que combinou assalto com Lucas e anunciou o roubo, enquanto o comparsa ficou em moto, utilizou simulacro de arma para ameaçar, não conseguiu ligar a moto. Foi alcançado no local por populares e agredido. O corréu também foi preso, mas não foi agredido porque a GCM chegou.

A autoria restou demonstrada pelo firme depoimento da vítima, que reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas.

Os acusados chegaram juntos em motocicleta e anunciaram assalto, foram atendidos pela vítima, que abandonou a motocicleta.

A motocicleta não pegou e eles perderam tempo no local, o que favoreceu a ação da vítima, que acionou auxílio de amigos e GCM.

Os acusados foram presos perto do local do crime.

Em interrogatório José confessa ter praticado o crime, o que torna a sua autoria incontroversa.

Em interrogatório Lucas nega participação no crime, mas sua versão não merece credibilidade, pois se houvesse surpresa em relação ao cometimento do delito teria apelado ao corréu para não praticar o crime ou deixado o local imediatamente. A versão do acusado conflita com a versão do corréu, que indicou o prévio acordo entre os agentes e auxílio de Lucas na tentativa de ligar a moto roubada.

Assim, não há dúvida que foram os Réus, agindo em unidade de desígnios entre eles, que subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta pertencente à vítima, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, descrito na denúncia.

O emprego de arma de fogo restou demonstrado pelo firme depoimento da vítima. Não é possível conferir credibilidade ao contraditório depoimento de José, que ora afirma ter praticado fato com dedo e ao ser confrontado alega ter utilizado simulacro.

A arma utilizada no crime não foi localizada porque o acusado dispensou o objeto na fuga, o que seria possível, considerando a versão apresentada por Lucas, informando que ficou no local e foi preso enquanto o réu fugiu a pé e acabou sendo alcançado e agredido.

O crime de roubo restou perfeitamente caracterizado pelo uso de grave ameaça exercido contra a vítima, não sendo possível confundir o delito com furto.

O crime alcançou consumação porque após o uso de grave ameaça o acusado teve contato físico e mesmo a posse do objeto roubado, quando a vítima se afastou. O fato do acusado não ter conseguido ligar a motocicleta que pretendia subtrair não afasta a consumação do crime.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de diminuição de pena e estão presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), conforme a prova acima, e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), conforme os depoimentos da vítima e das testemunhas e, ainda, com base nos interrogatórios.

Passo à dosimetria da pena.

Réu LUCAS

Na primeira fase, a culpabilidade é normal para o fato.

O Réu ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processado anteriormente (fls. 49/50). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Não há agravante. Aplica-se atenuante por idade inferior a 21 anos na data do fato, que não reduz a pena fixada no mínimo legal.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, exaspero a pena provisória em 1/3 e 2/3, restando a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu JOSÉ ANTÔNIO

Na primeira fase, a culpabilidade é normal para o crime.

O Réu ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processado anteriormente (fls. 46/47). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Não há agravante. Presente, porém, a atenuante pela idade inferior a 21 anos na data do fato, que não reduz a pena fixada no mínimo legal. Não é possível

reconhecer atenuante por confissão porque o acusado não confessou integralmente os fatos, negou uso de arma.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, exaspero a pena provisória em 1/3 e 2/3, restando a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais predominante e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar os Réus LUCAS OLIVEIRA DE JESUS e JOSÉ ANTÔNIO SOUZA PESSOA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, sendo:

- (i) LUCAS OLIVEIRA DE JESUS às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 21 dias-multa, pelo mínimo legal;
- (ii) JOSÉ ANTÔNIO SOUZA PESSOA às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 21 dias-multa, pelo mínimo legal.

Mantenho a prisão cautelar dos acusados pelos mesmos fundamentos, que se reforçam pela condenação criminal.

Expeçam-se guias de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA